

GAMBARAN UMUM



Definisi Pajak

“ Pajak adalah **kontribusi wajib** kepada **negara** yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan **berdasarkan undang-undang**, bersifat **memaksa**, **tidak memberikan imbalan langsung**, dan digunakan untuk **membiayai kebutuhan negara** demi **kemakmuran rakyat**. ”

Unsur penting pajak:

- 1 Kontribusi wajib
- 2 Berdasarkan undang-undang
- 3 Tidak ada imbalan langsung
- 4 Untuk pembiayaan negara dan kesejahteraan masyarakat



Asas Pemungutan Pajak

Menurut Adam Smith:

Asas Equality → pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.

Asas Certainty → semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.

Asas Convenience of Payment → pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.

Asas Efficiency → biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

Asas Pengenaan Pajak

Asas Domisili

Negara mengenakan pajak kepada orang pribadi atau badan yang berdomisili atau berkedudukan di negara tersebut atas seluruh penghasilan yang diperoleh, baik dari dalam negeri maupun luar negeri (worldwide income).

Asas Sumber

Negara mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari negara tersebut, tanpa melihat domisili atau status penerima penghasilan.

Contoh: tenaga kerja asing yang memperoleh penghasilan di Indonesia dikenakan pajak di Indonesia.

Asas Kebangsaan, Nasionalitas, Kewarganegaraan

Negara mengenakan pajak berdasarkan status kewarganegaraan wajib pajak, tanpa memperhatikan dari mana penghasilan diperoleh. Artinya, penghasilan dari dalam maupun luar negeri dapat menjadi objek pajak berdasarkan kewarganegaraan.

Asas Pengenaan Pajak di Indonesia

Indonesia pada dasarnya menerapkan asas domisili dan asas sumber:

- Wajib Pajak Dalam Negeri: dikenai pajak atas penghasilan dari dalam dan luar negeri.
- Wajib Pajak Luar Negeri: dikenai pajak hanya atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia.
- Penentuan status wajib pajak orang pribadi antara lain mempertimbangkan keberadaan di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan.
- Untuk menghindari pajak berganda, Indonesia menerapkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan negara lain.

Sistem Pemungutan Pajak

Self-Assesment Sistem

Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajaknya; DJP memberikan layanan, melakukan pengawasan, serta menegakkan hukum.

Official Assessment System

menitikberatkan pada petugas institusi pemungut pajak untuk menentukan besar kecilnya pajak yang harus disetorkan oleh wajib pajak.

Withholding Assessment System

pihak ketiga adalah pihak yang paling aktif dan memiliki wewenang untuk menentukan besar kecilnya penyetoran pajak terutang oleh wajib pajak.

Definisi dan Tujuan KUP

Apa itu KUP?

Undang-undang yang mengatur ketentuan umum serta tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Aturan dasar yang mengatur bagaimana perpajakan dilaksanakan, mulai dari mendaftar, menghitung, membayar pajak, melaporkan pajaknya, sampai pemeriksaan dan sanksi.

Tujuan Utama

- Memberikan aturan yang jelas → kapan WP harus mendaftar NPWP, membayar pajak, dsb.
- Mengatur hak dan kewajiban wajib pajak
- Membuat administrasi pajak lebih tertib → NPWP, lapor SPT, pembayaran, dsb.
- Memberikan kepastian hukum → WP dan fiscus memiliki aturan yang menjadi dasar dalam menjalankan perpajakan.
- Meningkatkan kepatuhan pajak

Istilah kunci yang sering muncul

Wajib Pajak

NPWP/NIK

SPT

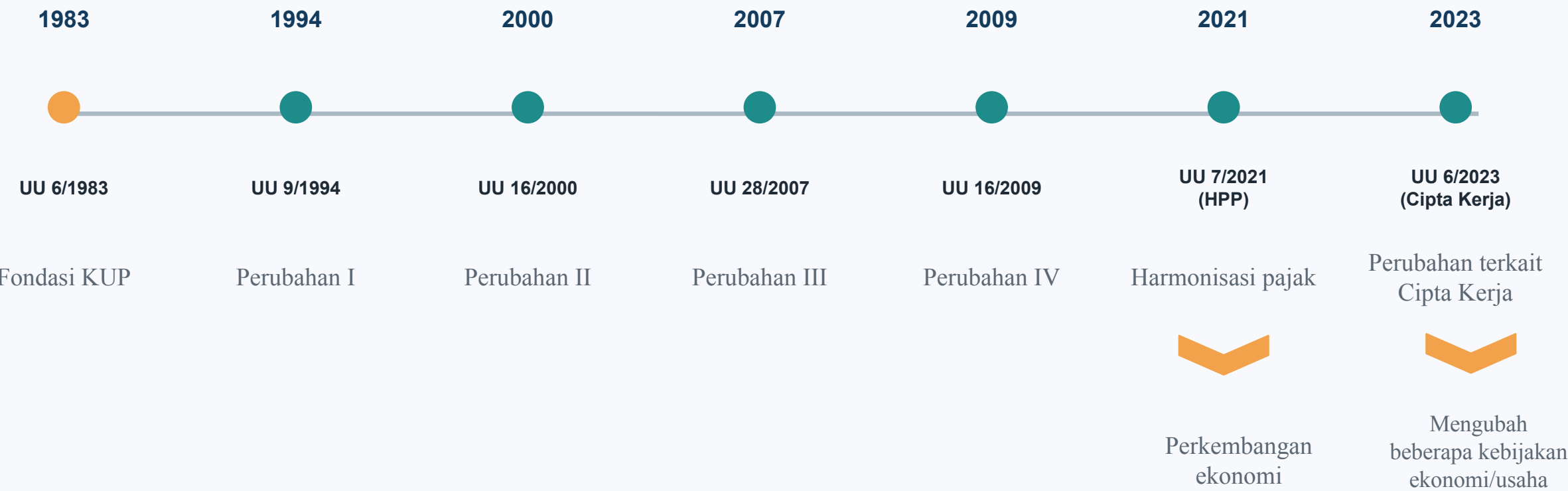
Masa Pajak

Tahun Pajak

Pajak Terutang

Sejarah Perkembangan UU KUP

UU KUP terus disesuaikan dengan perubahan ekonomi, teknologi, administrasi, dan kebutuhan kepastian hukum.



Sumber: JDIH Kementerian Keuangan: riwayat UU 6/1983; DJP: UU 6/2023 dan regulasi pelaksana terkini.

Kedudukan KUP dalam Sistem Perpajakan

KUP berfungsi sebagai hukum pajak formal yang menopang penerapan ketentuan pajak material.

Hukum Pajak Material

Menentukan:

- siapa yang dikenai pajak
- apa yang dikenai pajak
- berapa tarifnya
- berapa dasar pengenaannya

Contoh: UU PPh, UU PPN



KUP = Hukum Pajak Formal

Mengatur cara:

- mendaftarkan & memperoleh identitas
- membayar dan melaporkan
- pembukuan/pencatatan
- pemeriksaan & penetapan
- penagihan, keberatan, sanksi



Pelaksanaan Hak & Kewajiban Perpajakan

Sumber: DJP, Penjelasan Umum UU 28/2007: KUP berlaku sebagai ketentuan umum/prosedural bagi undang-undang pajak material.

Cakupan Isi KUP

Enam kelompok besar yang perlu dipahami sebagai peta materi.

1

Identitas & Status WP

NPWP/NIK, pengukuhan PKP, perubahan data, pencabutan/penghapusan.

2

Pembayaran & Pelaporan

Masa/Tahun Pajak, pembayaran pajak, SPT, pembetulan, batas waktu.

3

Pembukuan & Dokumen

Pembukuan/pencatatan, penyimpanan dokumen, data pendukung kewajiban pajak.

4

Penetapan & Pemeriksaan

Pemeriksaan, surat ketetapan, pengembalian kelebihan pembayaran, pengawasan.

5

Penagihan & Sanksi

Penagihan pajak, bunga/denda, sanksi administratif, ketentuan pidana pajak.

6

Hak & Upaya Hukum

Keberatan, banding/gugatan sesuai ketentuan, pembetulan, pengurangan/penghapusan sanksi.

Sumber: Ringkasan tematik berdasarkan UU KUP dan PP 50/2022 tentang pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

KUP tidak hanya mengatur kewajiban—tetapi juga menjamin hak Wajib Pajak.

KEWAJIBAN

- ✓ Mendaftarkan diri dan memperbarui data perpajakan
- ✓ Menghitung, membayar, serta melaporkan pajak dengan benar
- ✓ Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan sesuai ketentuan
- ✓ Memberikan data/dokumen saat diperlukan dalam pengawasan
- ✓ Memenuhi kewajiban pemotongan/pemungutan bila ditunjuk

HAK

- ✓ Mendapatkan pelayanan dan kepastian prosedur perpajakan
- ✓ Membetulankan SPT sesuai ketentuan
- ✓ Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak
- ✓ Mengajukan keberatan dan upaya hukum sesuai ketentuan
- ✓ Mengajukan pengurangan/penghapusan sanksi pada kondisi tertentu

Siklus Administrasi Perpajakan

Gambaran alur dari awal kewajiban sampai pengawasan dan penyelesaian.



Pesan kunci

Kepatuhan bukan hanya “membayar pajak”, tetapi mencakup rangkaian administrasi yang benar, tepat waktu, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Perkembangan KUP: Harmonisasi dan Digitalisasi

Arah regulasi bergerak pada kepastian hukum, transparansi, kerja sama, dan administrasi digital.

1

HPP 2021

Perubahan/penambahan materi KUP antara lain kerja sama bantuan penagihan pajak antarnegara, kuasa WP, pertukaran/pemberian data tertentu, dan ketentuan penegakan hukum.

2

Cipta Kerja 2023

Peraturan perpajakan terkini merujuk UU KUP sebagaimana telah diubah terakhir, termasuk perubahan melalui UU 6/2023.

3

Administrasi Digital

Pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan semakin terintegrasi melalui Sistem Inti Administrasi Perpajakan dan regulasi teknis pendukung.

Implikasi bagi Wajib Pajak: pemahaman prosedur KUP perlu selalu diperbarui seiring perubahan regulasi dan sistem administrasi.

Sumber: UU 7/2021 (HPP); UU 6/2023; DJP/JDIH Kemenkeu dan ketentuan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.